



CURSO DE
AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS

MÓDULO 01

Introdução à Avaliação de Imóveis

Você está no **Módulo 1**

Introdução à Avaliação de Imóveis

Neste módulo, você vai aprender os conceitos fundamentais que sustentam a prática da avaliação de imóveis, desde sua origem histórica até os princípios técnicos e legais que norteiam essa atividade. O objetivo é desenvolver uma base sólida para atuar com segurança e responsabilidade como avaliador. Serão explorados os conceitos de valor, o papel do perito, a importância da normatização, as relações com o sistema COFECI-CRECI e os campos de atuação possíveis.

As disciplinas deste módulo são:

- 1 Introdução à Avaliação de Imóveis
- 2 Avaliação de Imóveis: Um Apanhado Histórico
- 3 O Papel do Perito Avaliador: Fundamentos Técnicos
- 4 Os Pilares da Avaliação: Entendendo Valoração e Decisão
- 5 Classificação e Requisitos de Edificações (NBR 15.575)
- 6 Avaliação de Grandes Áreas – Parcelamento de Solo
- 7 Avaliação de Grandes Áreas – Condomínio e Incorporação
- 8 Equipamentos Urbanos e Comunitários: Conceitos e Classificações
- 9 Normas ABNT NBR 14653-1 a 14653-7
- 10 Importância da Parceria com o Sistema COFECI-CRECI
- 11 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- 12 Código de Ética e Responsabilidade Civil
- 13 Questionamentos sobre a Função do Perito Avaliador
- 14 Onde Atuar
- 15 A Importância do CNAI e do Selo Certificador

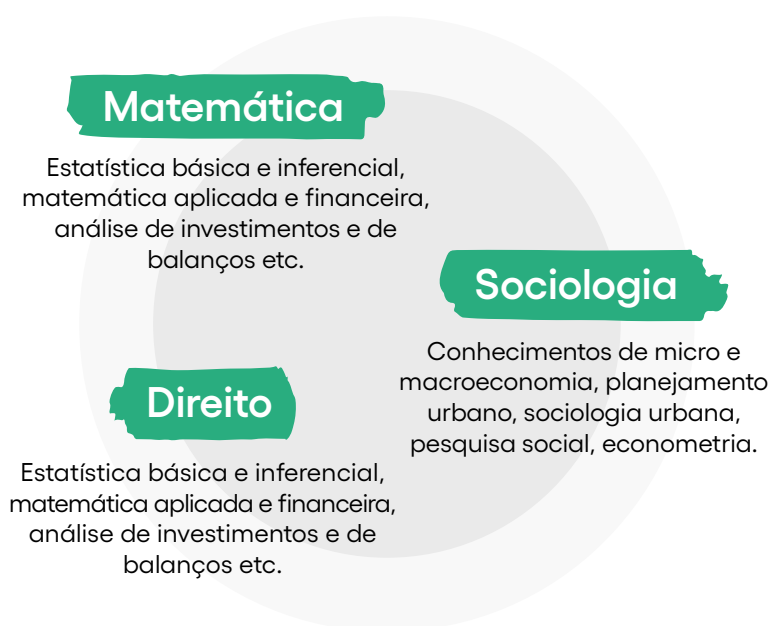
Você pode [clique nos links acima](#) para ir direto a página da disciplina.

Bons estudos!

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

A Avaliação de imóveis é por princípio o ato de avaliar, porém deve-se observar que este conceito é carregado de tratamentos científicos. Pois, avaliar exige do profissional os conhecimentos fundamentados em teorias avaliatórias, metodologias consagradas e, acima de tudo, um bom relacionamento com profissionais de outras áreas do conhecimento, como por exemplo: Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos, Agrimensores, Contabilistas, e até mesmo profissionais da área do Direito.

O conhecimento técnico e por seguinte o bom network, trará mais segurança ao avaliador na hora de decidir que tipo de estudo será aplicado para efetuar a avaliação imobiliária, pois dentre todos os recursos disponíveis no mercado, terá o avaliador de saber bem utilizar instruções técnicas como:



Por fim, e não menos importante, o avaliador terá de associar todo seu estudo avaliatório em pesquisa científica fundamentando-se em ciência e prevista em Norma.

Para que se possa entender a história da avaliação imobiliária no Brasil, é importante resgatar a própria história de ocupação de seu território e a função daquilo que chamamos **“terra”** ou **“propriedade”**.

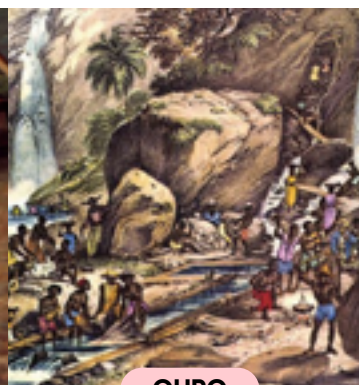
Nos primeiros momentos da colonização brasileira, a importância, o seja o **“valor”** que se dava a uma área de terras era basicamente pelo seu poder de exploração, em princípio por extração (**Pau-Brasil** e outros recursos) e posteriormente por intenção agrícola. Nesse período tivemos como fontes de valoração de uma área de terras, ciclos como o da extração do **Pau-Brasil, Ciclo da Cana-De-Açúcar e o Ciclo do Ouro**.



PAU-BRASIL



CANA DE AÇÚCAR



OURO

Logo, com o aprofundamento da ocupação territorial brasileira, bem como, com o surgimento de vilas e anteparos comerciais ao longo do território, foram surgindo importantes feitos para a consolidação de uma nova atividade laboral no território, o **“Corretor de Imóveis”**.

O momento em que surgem os primeiros corretores de imóveis se dá com a fundação de algumas companhias de comércio, são elas: em 1649 foi fundada a primeira Cia. Geral de Comércio do Brasil, seguida pela Companhia Regional do Maranhão (1682), pela Cia. Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755) e pela Cia. Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba (1759).

Sendo assim, a crescente demanda comercial de terras no território, bem como a possibilidade de aumentar a invasão e posse de parte do território mesmo após a independência brasileira, fez com que o governo no ano de 1850 criasse a **Lei de Terras**.

“A LEI DE TERRAS”

LEI Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850.

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara.

Art. 1º Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm

Em síntese, a Lei obrigava o reconhecimento da posse de terras através de documento de compra e venda, comprovando a compra feita pelo indivíduo. Contudo ela ainda limitava por tempo determinado a aquisição de terras por estrangeiros, ou seja, só seria possível um estrangeiro adquirir terras no país, caso comprovasse ao menos três anos de permanência por aqui.

Portanto, o surgimento da **Engenharia de Avaliações no Brasil** se deu a partir da promulgação desta Lei, pois com ela foi extinto o Sistema de Concessões de Terras, como era feito antigamente. Sendo assim, a propriedade particular foi evidentemente reconhecida no Brasil.

Souza et al (2007)

No início do século XIX, com os movimentos abolicionistas, os escravos que até então eram o principal capital dos fazendeiros, foram substituídos pelas terras, que passaram a ser consideradas como forma de reservas e apropriação de capitais. As terras apresentavam valor em função das expectativas de ganhos financeiros, por meio dos aluguéis, dos arrendamentos, da produção agrícola e das vendas.



A abolição da escravatura: quadro de 1849 de François-Auguste Biard.

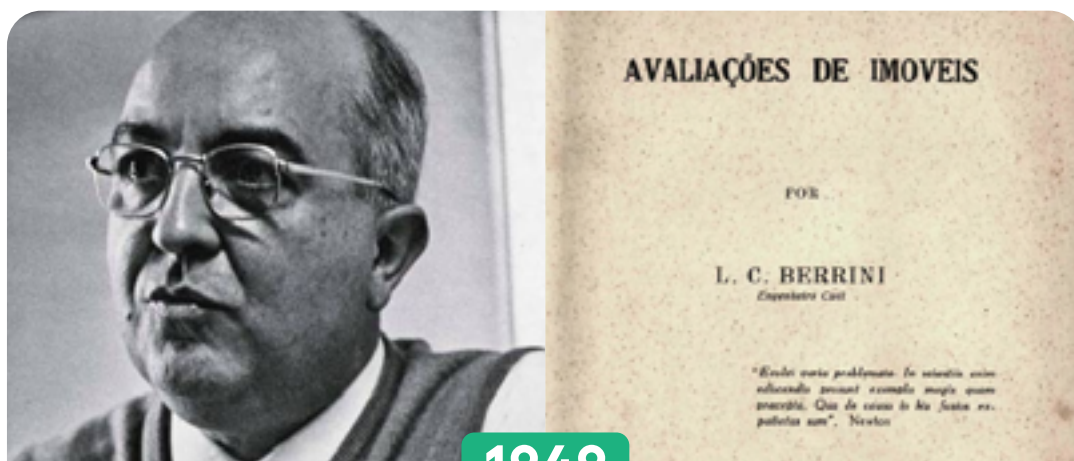
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS: UM APANHADO HISTÓRICO

Em 1918, tem-se o início da especulação imobiliária, fato esse provado nos primeiros ensaios técnicos publicados.

Foi nos Boletins do Instituto de Engenharia da Revista Politécnica e da Revista Engenharia Mackenzie, além dos Boletins de Engenharia da Revista do Arquivo Municipal e da Revista Engenharia Municipal, de São Paulo onde essa nova atividade se confirmou no país, mesmo com atraso de meio século comparado aos países europeus. Os mais ilustres personagens da época foram os engenheiros **Victor da Silva Freire, José de Sá Rocha e Vitor da Silva Freire** (1923), com seus estudos empregando a técnica de curva de profundidade de Lindsay-bernard para avaliação de terrenos. É na Cidade de São Paulo que também ocorre as primeiras configurações sobre a sistematização de Avaliações, através da Divisão de Taxa de Melhoria e Avaliações (1929).

O início do século XX é muito rico em acontecimentos na área de avaliação imobiliária, pois além dos sucessivos trabalhos apresentados por engenheiros da época, os corretores de imóveis também vinham se organizando, fato comprovado pela criação do primeiro **Sindicato de Corretores de Imóveis** em 1937, no Rio de Janeiro e pela obra sobre avaliações de terrenos, publicada pelo então engenheiro **Prof. Lysandro Pereira da Silva**, na revista de Engenharia Municipal (São Paulo), em 1937.

Vale ressaltar que nesse período o Engenheiro e Escritor **Luis Carlos Berrini** (1884-1949) produziu trabalhos de profunda importância para área de perícia e avaliações.



Berrini editou e publicou a obra que hoje é reconhecida como a “bíblia” da Engenharia de Avaliações: o livro **“Avaliação de Imóveis”**

Desta data, para os dias atuais muitas novidades e formalizações técnicas ocorreram ao longo do tempo. Para os Engenheiros, um acontecimento marcante ocorreu em 1957, que por iniciativa do Engenheiro Hélio de Caires, foi fundado o **Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE**. Esta é uma entidade de caráter técnico, é federativa e nacional e está à frente de todas as principais iniciativas relacionadas à difusão de conhecimento técnico, treinamento e aprimoramento da categoria profissional no ramo de perícias e avaliações.

Atualmente os profissionais voltados para exercer o labor na área de perícias e avaliações, devem necessariamente atender a rigor técnico as Normas e os Procedimentos Técnicos descritos na ABNT NBR 14.653 e suas derivativas, conforme necessidade.

Já para os **Corretores de Imóveis**, segue abaixo alguns marcos importantes até a criação do CNAI.

MARCOS IMPORTANTES ATÉ A CRIAÇÃO DO CNAI

-
- A vertical timeline with a central line and circular markers. To the right of each marker is a year in a pink box, followed by a descriptive text block.
- 1938** Surge no Largo do Café, na cidade de São Paulo, a Associação Profissional dos Corretores de Imóveis. A Carta Patente do Ministério do Trabalho veio em 1942.
 - 1940** A profissão já era organizada e reconhecida pela sociedade.
 - 1942** Os Sindicatos de Corretores de Imóveis de São Paulo e do Rio de Janeiro lançam o decálogo do corretor, que descreve como deveria ser o espírito e a conduta dos profissionais, instituindo inclusive uma disciplina para o pagamento de comissão ao corretor. É nesta data também que se cria a “opção de venda”, atrelando o corretor a autorização de negociação fornecida pelo cliente.
 - 1956** O Sindicato dos Corretores de Imóveis apresenta uma proposta para formação de curso técnico.
 - 1957** Acontece o I Congresso Nacional de Corretores de Imóveis, no auditório da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Nessa época, foi elaborado o primeiro projeto de lei para regulamentar a profissão de corretor de imóveis.
 - 1978** Em 12 de maio de 1978, o então presidente militar Ernesto Geisel, sanciona a lei 6530. Cujas finalidades eram de reconhecer a figura do corretor de imóveis e dar tanto para o corretor, quanto para o cliente maior segurança nas relações.
 - 2007** Finalmente em 2007 é incluído um ato normativo que estabelece a nova regulamentação para o funcionamento do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários.

O PAPEL DO PERITO

AVALIADOR: FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Avaliar ou **Precificar** um bem, requer conhecimentos técnicos e científicos para tal fim, pois a pericia é uma prova documental cujos conhecimentos acerca dos fatos e características do imóvel avaliando exigem esclarecimentos técnicos, fundamentados em normas e procedimentos, a fim de produzir elementos probatórios que justifiquem o “valor” apurado.

Na avaliação de imóveis urbanos ou rurais, bem como galpões industriais, complexos comerciais, entre outros, deve-se avaliar de forma clara, concisa, detalhada e respeitar as Normas estabelecidas em Lei, a fim de propor ao trabalho de avaliação (laudo ou parecer técnico), profissionalismo e veracidade dos dados.

O Perito Avaliador Imobiliário deve possuir um vasto conhecimento de práticas de mercado no que diz respeito à compra e venda e também na “precificação” de imóveis para fins de aluguel ou arrendamento, levantamento de custos para futuros empreendimentos; incorporações; desmembramentos; entre outras práticas do mercado imobiliário.

O perito Avaliador deve ter **noções básicas** sobre:

- ✓ Engenharia de Avaliações
- ✓ Legislação
- ✓ Mercado Imobiliário
- ✓ Matemática



Porém, como já mencionado neste material, para a avaliação de propriedades urbanas ou rurais e até mesmo grandes empreendimentos industriais o avaliador deverá possuir não só os conhecimentos gerais da Engenharia de Avaliações, mas também noções básicas sobre matemática, leis e mercado imobiliário e prudentemente o perito avaliador deve se apoiar nos conhecimentos de assistentes técnicos como; Engenheiros Civis, Florestais, Agrônomos, Agrimensores, Arquitetos, Biólogos, Geógrafos, entre outros profissionais que venham contribuir científica e tecnicamente com o trabalho de avaliação.

Deve o Perito usar de toda a sua experiência, agregada à técnica e a ciência da avaliação, para que possa ser o mais claro e exato possível.

PERÍCIA JUDICIAL

Rodrigues (1985)

A perícia judicial é uma medida de instrução, necessitando de investigações complexas, - confiadas pelo juiz, em virtude de seu poder soberano de apreciação -, a um especialista a fim de que ele informe sobre as questões puramente técnicas, excedentes de sua competência e seus conhecimentos. Não deve ser confundida com a perícia extrajudicial; seja ela a perícia amigável, resultante de acordo das partes interessadas; seja a perícia oficiosa, esta fora e anterior ao litígio ou ainda nascida do litígio e em curso de processo, independente da decisão do juiz, na qual as partes pretendem colher elementos para melhor conhecimento da questão.

OS PILARES DA AVALIAÇÃO: ENTENDENDO VALORAÇÃO E DECISÃO

Ao longo do curso, já discutimos a importância da Avaliação Imobiliária no contexto mercadológico e judicial, e como ela é fundamentada em princípios econômicos e jurídicos que orientam o trabalho do Perito Avaliador. Agora, para avançarmos no estudo, é essencial aprofundar dois pilares fundamentais que orientam o processo de avaliação de bens: **Valoração e Decisão**.

VALORAÇÃO

Quando falamos sobre **Valoração**, estamos nos referindo ao processo em que o perito avaliador atribui valor a diferentes tipos de bens. Isso pode incluir terrenos, infraestruturas, edificações, instalações, recursos naturais, e até indenizações. Nesse contexto, o avaliador atua diretamente na determinação do valor de mercado, ou seja, ele está no campo da Valoração. Seu objetivo é analisar as características dos bens, levando em consideração fatores como localização, estado de conservação, demanda e outros aspectos que influenciam o valor.

DECISÃO

Por outro lado, o campo da **Decisão** envolve a análise da viabilidade econômica e financeira de projetos ou investimentos. Aqui, o perito avaliador vai além da simples atribuição de valores e entra em um campo mais estratégico. Ele analisa se um empreendimento ou transação é viável, considerando aspectos como a solvência financeira e a segurança das partes envolvidas. Por exemplo, em situações como leilões, comercialização de bens, ou até mesmo negociações contratuais, o avaliador oferece uma opinião técnica que pode influenciar as decisões tomadas. Esse processo se apoia na Teoria da Decisão, que ajuda a embasar a escolha mais vantajosa ou segura dentro de um cenário específico.

Portanto, seja a Avaliação de bens imóveis ou de qualquer outro tipo de bem que possa ser objeto de transação mercantil, econômica ou financeira, como cessão de direitos, penhor, compra e venda, permuta ou empréstimo, o trabalho do perito avaliador é crucial. Ele combina a habilidade de valorar o bem, atribuindo a ele um valor justo de mercado, com a capacidade de influenciar decisões importantes, trazendo segurança e respaldo técnico para as transações.

Para os efeitos de Avaliação os **BENS** podem ser classificados em natureza, de:



Para que o Perito Avaliador faça seu laudo ou parecer técnico de forma clara é de suma importância que se tenha conhecimento de algumas **conceituações técnicas**, que estão estabelecidas na NBR 14653-1 clique para verificar:

Nos próximos módulos, vamos avaliar também um conjunto de noções básicas sobre arquitetura e urbanismo, a fim de complementar os conhecimentos do perito avaliador em seus estudos.

CLASSIFICAÇÃO E REQUISITOS DE EDIFICAÇÕES: ENTENDA A NORMA ABNT NBR 15.575

Nesta unidade, vamos tratar dos tipos de edificações. Isto é importante para você, Corretor(a) Avaliador, porque estas características interferem no valor do imóvel avaliando.

A ABNT NBR 15.575 é uma norma fundamental para a construção civil, estabelecendo diretrizes sobre o desempenho de edificações habitacionais. Ela visa garantir a qualidade de construções residenciais, assegurando conforto, segurança, acessibilidade, higiene, estabilidade estrutural, vida útil e proteção contra incêndios.

O seu cumprimento é essencial para evitar problemas futuros, afetando diretamente a durabilidade e viabilidade econômica do imóvel, algo que o investidor muitas vezes negligencia.

Portanto, **as edificações podem ser classificadas em:**



Habitacional

Uso destinado especificamente à moradia.



Mistas

Constituído de mais de um uso ou atividade dentro de um mesmo lote.



Não Habitacional

Uso destinado às atividades urbanas (comerciais, industriais e outras).

Nas edificações habitacionais, a norma estabelece critérios técnicos para esses imóveis, abordando diferentes tipos, como:

Habitacional



Tipos de edificações



Unifamiliares

Residências para uma única família, podendo ser isoladas ou geminadas.



Populares:

Habitações com menor custo, voltadas ao mercado de interesse social.



Multifamiliares:

Edifícios ou conjuntos residenciais que abrigam várias famílias, como condomínios.



Coletivas:

Edificações com espaços compartilhados, como prédios de apartamentos, com áreas comuns para os moradores.

A norma ainda classifica essas edificações em diferentes tipos de acordo com o estilo construtivo:

Habitacional > Tipos de estilos construtivos



Isoladas:

Sem contato físico com outras edificações.



Geminadas:

Duas edificações com uma parede compartilhada.



Em série:

Conjuntos de casas dispostas lado a lado, também chamadas de vilas ou sobrados em série.



Conjuntos residenciais ou edifícios:

Conjuntos de várias unidades habitacionais, como blocos de apartamentos.

A NBR 15.575 tem como objetivo padronizar a **segurança, habitabilidade e estanqueidade** das edificações. Não se trata de atender a preferências individuais de consumidores, mas de garantir que o projeto atenda aos critérios mínimos de qualidade e durabilidade.

Entre as principais características que a norma considera estão:

Local de implantação definido

O projeto deve ser adequado às condições do terreno, levando em conta fatores como deslizamentos, enchentes e erosões.

Estabilidade e segurança estrutural

A norma exige que as condições do solo, do ar e da água sejam avaliadas no momento do projeto, para garantir a estabilidade ao longo da vida útil da edificação. Proteções específicas devem ser previstas quando necessário.

A IMPORTÂNCIA DA NBR 15.575

A norma, no entanto, não se aplica a todas as situações. No item 1.2 da Parte I, são descritas as exceções à sua aplicação:

- › Obras já concluídas.
- › Obras em andamento na data da entrada em vigor da norma.
- › Projetos protocolados até a data de entrada em vigor da norma.
- › Reformas e retrofits.
- › Edificações provisórias.

Essas exceções são importantes para que a norma não impeça a continuidade de projetos em andamento ou a adaptação de edificações que já estão em uso.

Mesmo com a existência da NBR 15.575, é fundamental que as edificações sigam o **Código de Obras e as Leis de Uso e Ocupação do Solo** de cada município. Essas leis garantem que as particularidades locais, como restrições de altura, densidade de construção e afastamentos, sejam atendidas, complementando as exigências da norma nacional.

Para auxiliar o Perito Avaliador na compreensão da linguagem técnica sobre projetos arquitetônicos, referente às edificações abaixo pequeno glossário.

AVALIAÇÃO DE GRANDES ÁREAS - PARCELAMENTO DE SOLO

Entre várias demandas existentes para a atividade do Avaliador imobiliário, uma delas podem ser a avaliação de grandes áreas ou glebas urbanizáveis.

Geralmente este tipo de trabalho é solicitado por investidores no ramo de loteamentos e incorporações, pois com o estudo e avaliação de uma gleba urbanizável, pode-se informar ao investidor, sua taxa de retorno financeiro, estipular seus gastos com infraestrutura e alertá-lo de possíveis dificuldades que o mesmo encontrará na área avalianda.

Logo, para atuar nesse segmento de avaliações o profissional deve estar a par das leis que regulamentam o **parcelamento de solo**, bem como de sua aplicabilidade. Para o ilustre professor José Afonso da Silva (1989);

PARCELAMENTO DE SOLO

José Afonso da Silva (1989)

“(...) o parcelamento do solo urbano visa “a urbanificação de uma gleba, mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das funções elementares urbanísticas.”

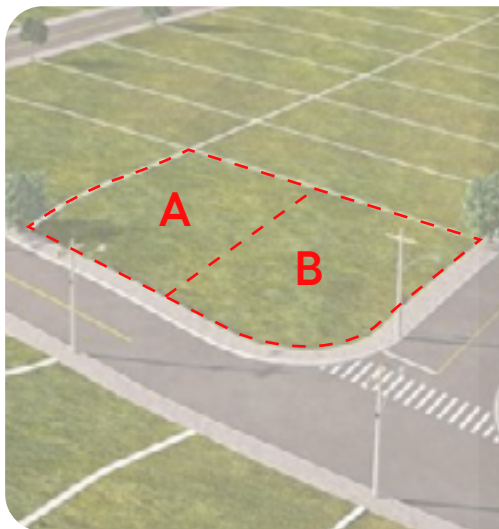
LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO

O parcelamento do solo urbano, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.766/79, refere-se à subdivisão de uma gleba (grande área de terra) em lotes destinados à edificação, situados em zonas urbanas específicas. O parcelamento pode ocorrer de duas maneiras principais:



Loteamento:

Trata-se de uma subdivisão de terra que exige a criação, modificação ou ampliação de vias públicas. Isso significa que novas ruas ou espaços públicos precisam ser implantados na área para viabilizar o projeto. A lei define loteamento como a divisão de uma gleba em lotes com abertura de novas vias ou alterações nas já existentes.



Desmembramento:

Nesse caso, a subdivisão ocorre aproveitando o sistema viário já existente, sem necessidade de abrir novas ruas ou modificar as já existentes. Ou seja, o desmembramento utiliza a infraestrutura urbana que já está presente no local.

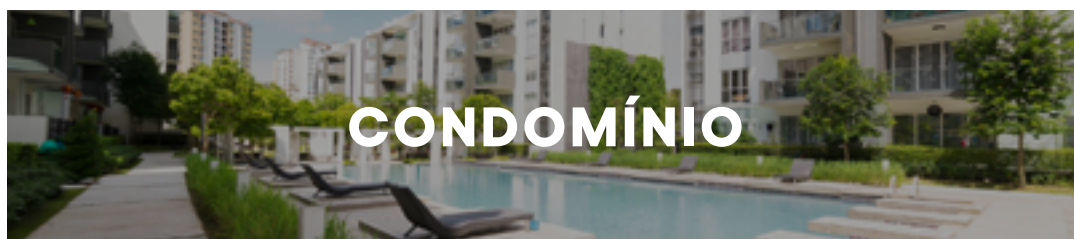
Além disso, a Lei n.º 6.766/79 foi modificada pela Lei n.º 9.785/99, que trouxe algumas mudanças importantes, especialmente no que diz respeito à proporção de áreas para circulação, espaços públicos e equipamentos urbanos e comunitários. Com a alteração, os municípios ganharam mais autonomia para estabelecer as regras de parcelamento, podendo definir percentuais de áreas, tamanhos mínimos e máximos dos lotes e até exigir infraestrutura adicional em novos projetos.

Dessa forma, desde 1999, os municípios têm a prerrogativa de regulamentar a densidade de ocupação e exigir obras de infraestrutura como vias de circulação, demarcação de lotes e drenagem de águas pluviais, conforme a legislação municipal vigente.

AVALIAÇÃO DE GRANDES ÁREAS - CONDOMÍNIO E INCORPORAÇÃO

O condomínio é caracterizado por edificações ou conjuntos de edificações que contêm unidades independentes umas das outras, podendo ter finalidades residenciais ou comerciais. Cada unidade é identificada por um número ou uma letra e tem uma fração ideal do terreno e das áreas comuns, que são de uso coletivo e pertencem a todos os condôminos.

Existem alguns tipos de condomínio, como o **condomínio edilício**, onde estão presentes prédios residenciais ou comerciais com áreas comuns compartilhadas entre os condôminos. Os condomínios podem ser verticais, como prédios, ou horizontais, quando compostos por casas em terrenos divididos.



No caso dos **condomínios fechados**, o acesso ao público é restrito. Neles, vias de circulação, espaços de lazer e outras áreas comuns são privativos dos moradores, pertencendo aos condôminos, e não ao município. Este modelo de condomínio é composto por áreas que, apesar de comuns, continuam sendo de propriedade dos moradores.

Em 2017, com a Lei 13.465, surgiram novos conceitos como o condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado. O condomínio de lotes é constituído apenas por lotes, sem necessidade de construções iniciais, onde as vias e áreas comuns são de propriedade privada dos condôminos. Já o loteamento de acesso controlado é um loteamento regular no qual, por questões de segurança, o município permite que haja controle de acesso, sendo necessário permitir a entrada de não-residentes mediante identificação, já que as áreas como vias e praças são públicas.



A **incorporação imobiliária**, por sua vez, é o processo no qual uma construção futura, como um prédio, é incorporada ao imóvel, por exemplo, um terreno. Esse processo costuma envolver três atores principais:

**PROPRIETÁRIO:**

Negocia o terreno em permuta, oferecendo-o em troca de algumas unidades construídas.

**CONSTRUTORA**

Responsável pela execução da obra conforme o projeto de incorporação.

**INCORPORADORA:**

Gestão da venda das unidades, podendo vendê-las ainda na planta, durante a obra ou após a conclusão.

Esse processo de incorporação é garantido legalmente por meio de contratos, que estabelecem regras, prazos, responsabilidades e compromissos financeiros entre as partes. Esses contratos são regidos pela **Lei 4.591** e protegidos por dispositivos que asseguram a vinculação entre a venda das frações do terreno e o projeto de construção das unidades autônomas.

EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS:

Para melhor conectar o tema dos condomínios e da incorporação, é útil expandir a definição, explicando o papel essencial dos Equipamentos que também fazem parte da funcionalidade e da qualidade de vida dos espaços urbanos e comunitários. Equipamentos urbanos e comunitários são fundamentais para o desenvolvimento dos empreendimentos e garantem que as áreas residenciais e comerciais ofereçam um ambiente de vida adequado e seguro.

De acordo com a Lei Federal N. 6.766/79, os **equipamentos comunitários** são considerados todos aqueles voltados ao atendimento social, como escolas, centros de cultura, unidades de saúde, áreas de lazer, entre outros. Estes equipamentos são essenciais para suportar as necessidades básicas da população e devem ser integrados aos projetos de urbanização para garantir qualidade de vida.

Por outro lado, os **equipamentos urbanos** incluem a infraestrutura que suporta o funcionamento da cidade, como sistemas de abastecimento de água, redes de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, redes de telefonia e fornecimento de gás canalizado. Esses serviços são responsáveis por fornecer os recursos essenciais para a vida cotidiana e são projetados para garantir o bem-estar e a funcionalidade de áreas urbanas e residenciais.

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS



EQUIPAMENTOS URBANOS



A Norma **ABNT NBR 9050**, que trata de acessibilidade, não separa especificamente equipamentos urbanos e comunitários. Em vez disso, classifica todos esses elementos como partes integrantes da infraestrutura essencial para o funcionamento urbano, incluindo serviços públicos e privados que garantem acesso universal a esses recursos. Dessa forma, a norma visa à criação de um ambiente acessível, seguro e funcional para todos, independentemente da capacidade física, por meio de normas de acessibilidade aplicáveis a edifícios, mobiliário urbano e espaços públicos.

A norma define a acessibilidade como a condição necessária para o alcance, percepção e utilização segura de espaços e instalações, promovendo a independência e a mobilidade de todos, incluindo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Equipamentos urbanos acessíveis devem contemplar sinalização adequada, rampas, espaços de circulação livres de obstáculos e mobiliário urbano adaptado, como semáforos sonoros, bancos e áreas de espera em conformidade com a norma.

Além disso, o mobiliário urbano desempenha papel significativo na interação dos cidadãos com o espaço público. Este mobiliário inclui objetos colocados em vias e praças, como semáforos, postes, quiosques, fontes de água, bancos, lixeiras, toldos e marquises. Esses elementos não apenas decoram e estruturam o espaço urbano, mas também desempenham funções específicas, como direcionar o tráfego, organizar áreas de espera e fornecer pontos de descanso.

MOBILIÁRIO URBANO



ACESSIBILIDA



A categoria de **espaços e equipamentos urbanos** abrange todos os bens públicos ou privados que suportam as funções de uma cidade e que são essenciais para o funcionamento das atividades urbanas. São elementos que, além de funcionais, proporcionam segurança, acessibilidade e apoio à rotina dos cidadãos, promovendo um ambiente habitável e sustentável em áreas urbanas e suburbanas.

A presença de equipamentos urbanos e comunitários bem planejados e mantidos é vital para a valorização e a atratividade de empreendimentos imobiliários, influenciando diretamente na qualidade de vida dos habitantes e no potencial de investimento e desenvolvimento das áreas. Assim, a correta implementação e regulamentação de tais equipamentos são fundamentais tanto para o mercado imobiliário quanto para o desenvolvimento urbano sustentável.

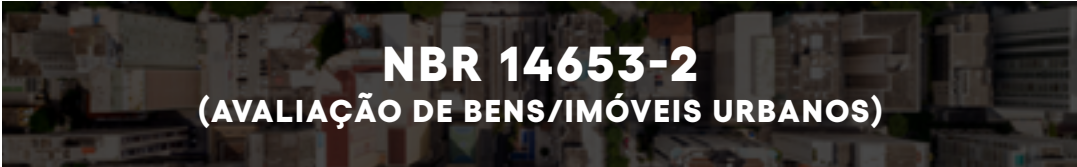
NORMAS ABNT NBR 14653-1 A 14653-7

As normas da série ABNT NBR 14653 são fundamentais para garantir padronização, segurança técnica e confiabilidade nas avaliações de bens. Varemos agora uma explicação clara e prática sobre cada uma das partes da norma — da 14653-1 à 14653-7 — com foco na aplicação no mercado imobiliário e nos diferentes tipos de bens avaliados.



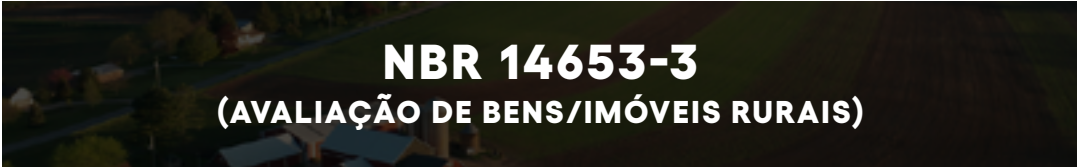
NBR 14653-1

Estabelece procedimentos gerais para a avaliação de bens, consolidando conceitos, métodos e diretrizes para esses serviços, sendo fundamental para o Avaliador Imobiliário. A avaliação de bens envolve uma análise técnica para determinar valores, custos ou viabilidade econômica, considerando que os conceitos de valor, preço e custo são distintos. A norma também destaca princípios aceitos para a avaliação, que orientam o processo de forma técnica e consistente.



NBR 14653-2 (AVALIAÇÃO DE BENS/IMÓVEIS URBANOS)

Publicada em 2004 e substituída pela ABNT NBR 14653 Parte 2, define imóveis urbanos como aqueles localizados dentro do perímetro urbano estabelecido por lei. A norma classifica os imóveis urbanos de acordo com seu uso, como residencial, comercial, industrial, além de terrenos como lotes ou glebas. Também abrange imóveis com características específicas, como hotéis, postos de combustíveis, escolas, cinemas e teatros.



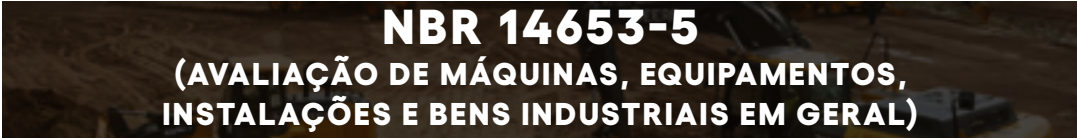
NBR 14653-3 (AVALIAÇÃO DE BENS/IMÓVEIS RURAIS)

Agora ABNT NBR 14653 Parte 2, é focada na avaliação de imóveis rurais, definidos como aqueles destinados à exploração animal ou vegetal, independentemente de sua localização. A norma detalha os procedimentos para avaliação desse tipo de imóvel, incluindo a classificação de sua natureza, as atividades de exploração, a dimensão em módulos, e os componentes como benfeitorias, máquinas, equipamentos, veículos, semoventes e recursos naturais.



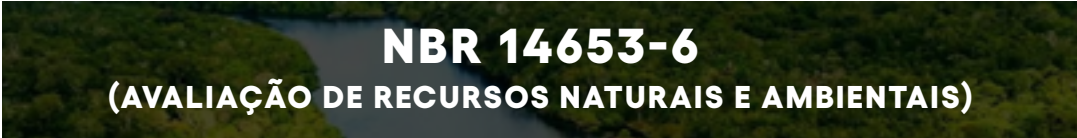
NBR 14653-4 **(EMPREENDIMENTOS)**

Trata de empreendimentos que consistem em um conjunto de bens destinados a gerar receitas por meio de comercialização ou exploração econômica, podendo ser imobiliários ou de base imobiliária. A norma detalha aspectos como anteprojetos, projetos, execução de obras, desmonte, e outros segmentos essenciais que caracterizam um empreendimento.



NBR 14653-5 **(AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E BENS INDUSTRIAIS EM GERAL)**

Classifica os bens industriais por setores (primário, secundário e terciário) e tipos, como máquinas, equipamentos, moldes, instalações, veículos, móveis e utensílios. A norma também considera a situação desses bens, que podem ser isolados ou integrados ao processo industrial. Os bens pertencentes às unidades industriais incluem terrenos, infraestrutura, edificações, máquinas, sistemas de utilidades, veículos, móveis e utensílios.



NBR 14653-6 **(AVALIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS)**

Baseia-se em referências normativas como a Lei Nº 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e a Resolução CONAMA Nº 001/1986, que estabelece diretrizes para o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

A norma recomenda que, ao realizar avaliações ambientais ou de recursos minerais, os profissionais considerem a transdisciplinaridade do trabalho, consultando especialistas em áreas pertinentes. Os aspectos essenciais a serem definidos incluem o escopo (como valoração de recursos ou danos ambientais), a finalidade (como aquisição, indenização ou gestão ambiental), o objetivo (como valor econômico ou custo de reparação), o prazo de apresentação do laudo e as condições para laudos de uso restrito.



NBR 14653-7 **(AVALIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS)**

Define que um bem do patrimônio histórico e artístico pode ser móvel ou imóvel, individual ou em conjunto, e deve ter valor de referência à identidade, memória e ação dos grupos formadores da sociedade brasileira. Isso inclui obras, objetos, documentos, edificações, espaços culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico ou científico, cuja conservação seja de interesse público devido à sua relevância histórica, artística, antiguidade ou importância científica.

IMPORTÂNCIA DA PARCERIA COM O SISTEMA COFECI-CRECI

Portanto, a **ABNT NBR 14.653** trata-se de um apanhado de orientações e procedimentos, buscando organizar de forma sistêmica e metodológica a prática avaliatória.

Conforme, Kuhn (2009) nos elucida que o fim primordial da norma é estabelecer diretivas para a avaliação quanto a(os):

DIRETIVAS PARA A AVALIAÇÃO QUANTO A(OS):

- À constituição da simbologia, da nomenclatura, abreviaturas e definições;
- À distribuição por classes da natureza dos bens;
- À definição do método básico;
- À descrição das tarefas básicas;
- Aos quesitos básicos de pareceres técnicos e laudos de avaliação;
- À especificidade das avaliações.

Kuhn (2009)

Logo, a avaliação de imóveis é uma prática que exige técnicas e métodos consagrados ao longo do tempo, sendo essencial que o corretor de imóveis tenha, além de experiência profissional e pleno conhecimento no mercado de imóveis, formação adequada para tal.

Conforme Luiz Barcelos, Vice-Presidente de Avaliação Imobiliária do COFECI:



Luiz Barcelos, vice-presidente do COFECI

Recomenda-se que o corretor imobiliário faça um curso de Avaliação de Imóveis específico para corretores. Para incentivar essa qualificação, o Conselho Federal criou o CNAI - Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, uma verdadeira vitrine de avaliadores, divulgada no sítio do COFECI. Para inscrever-se no CNAI, o corretor precisa fazer um curso de Avaliação de Imóveis específico para corretores. Por isso, a diretoria do Sistema Cofeci-Creci irá atuar fortemente para priorizar a participação dos corretores inscritos no CNAI na Avaliação e não na Comercialização dos Imóveis.

Fonte: <https://www.cofeci.gov.br/post/saiba-o-que-muda-na-avalia%C3%A7%C3%A3o-de-im%C3%B3veis-com-a-covid-19>

Desta forma, nota-se que a profissão de “avaliador imobiliário” vem nos últimos anos conquistando mais adeptos entre os corretores de imóveis e isso justifica a necessidade de formação adequada e atendimento às Normas Técnicas desse nicho de mercado.

O COFECI, por sua vez, vem aprimorando o suporte técnico para os corretores avaliadores. Pois, atualmente avaliar imóveis é função garantida ao corretor de imóveis pela resolução pelo COFECI (Conselho Federal de Corretores de Imóveis) que dispôs a competência deste profissional de elaborar o PTAM (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica) (resolução 957/2006), validando o corretor imobiliário, com curso de avaliador imobiliário e registro no CNAI, sendo o correto especialista para elaborar uma avaliação de imóvel. Porém, vale ressaltar que esta condição está atrelada ao título de avaliador imobiliário e que este, esteja inscrito no Conselho Regional (CRECI) e tenha diploma superior em Gestão Imobiliária, ou seja, Especialista em Avaliação Imobiliária.

João Teodoro, presidente do COFECI, nos alerta:



João Teodoro, presidente do COFECI

A sociedade sabe e reconhece a competência do Corretor de Imóveis como o único profissional verdadeiramente conhecedor do mercado, capaz de definir o real valor mercadológico de um imóvel, com clareza e objetividade técnica. É antiético utilizar termos técnicos como inferência estatística e metodologia, como se fossem segredos profissionais, para desqualificar outras profissões igualmente técnicas. As Normas da ABNT são para toda a sociedade. Profissionais de todas as áreas podem e devem utilizá-las. Aliás, os Corretores Avaliadores as utilizam muito bem.

Fonte: <https://www.cofeci.gov.br/post/avaia%C3%A7%C3%A3o-de-im%C3%B3veis-deve-ser-feita-pelo-corretor-de-im%C3%B3veis>

Por fim, entender a Lei e as Normas que regem o profissional de avaliações são de suma importância, pois a padronização associada à regulamentação no setor promove diretrizes para um bom trabalho de qualidade. Contudo, vale lembrar que “em 2006, o COFECI – Conselho Federal de Corretores de Imóveis editou a Resolução nº 957, que instituiu o CNAI – Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e o PTAM – Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, com base no art. 3º, in fine, da Lei 6.530/78, que credencia os Corretores de Imóveis para “opinar quanto à comercialização Imobiliária”, e no at. 39, VIII da Lei 8.078/90 (CDC)”. João Teodoro, presidente do COFECI.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, instituída pela Lei 13.709/2018, é uma legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais, aplicando-se a todas as atividades que envolvem a coleta, armazenamento, compartilhamento e descarte dessas informações, tanto no setor público quanto privado. Seu objetivo principal é proteger a privacidade e os direitos fundamentais dos indivíduos, exigindo que qualquer tratamento de dados pessoais seja feito com transparência, segurança e responsabilidade.

Para o perito avaliador, que frequentemente lida com informações sensíveis em laudos técnicos, é essencial estar atento às exigências da **LGPD**, inclusive no que diz respeito à coleta e armazenamento de dados. A Resolução 1.066/2007, em seu Art. 12, orienta sobre esses cuidados no contexto de laudos, reforçando que o armazenamento de dados deve seguir os preceitos da LGPD.

CUIDADOS E PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO CONFORME A LGPD

Justificativa e Finalidade

Todo dado coletado deve ter uma finalidade específica, que precisa ser explicitada no momento da coleta. Assim, o perito deve esclarecer por que está coletando cada informação e qual o objetivo final desse uso.

Ao finalizar um laudo ou avaliação, os dados só devem ser mantidos pelo período estritamente necessário para o cumprimento das obrigações legais e profissionais, respeitando o consentimento dado pelo titular.

Consentimento do Titular

Deve ser obtido de forma clara e destacada, antes da coleta dos dados. Esse processo de consentimento precisa ser facilmente compreensível, permitindo ao titular estar ciente do motivo pelo qual os dados estão sendo coletados e até quando serão retidos.

Seguindo essas diretrizes, o perito avaliador não apenas se mantém em conformidade com a LGPD, mas também protege os direitos dos titulares de dados, **agindo com ética e responsabilidade** no exercício da profissão.

CÓDIGO DE ÉTICA E A RESPONSABILIDADE CIVIL

Todas as profissões possuem seu código de ética, sendo assim, os corretores de imóveis também têm seu Código de Ética. Para isso, além de trabalho e aprimoramento constante, o profissional imobiliário deve estar atento à legislação que permeia a sua profissão, como a Lei 6.530/78 e o Decreto Federal nº 81.871/78.

ÉTICA

“Ética é o que você faz quando tem alguém por perto. O que você faz quando não tem ninguém por perto se chama caráter”.

Um dos grandes incentivadores da especialização do corretor de imóveis, o professor Paulo Xavier explica porque o conhecimento do Código é tão importante para os profissionais:



É inimaginável que o Corretor de Imóveis não conheça por completo o Código de Ética Profissional, que é a Resolução-COFECI nº 326/92, ainda mais tendo ela apenas dez artigos. Para demonstrar a sua importância, basta que imaginemos uma bela casa para os corretores de imóveis: a Lei Federal nº 6.530/78 é a fundação, o Decreto Federal nº 81.871/78 representa os cômodos com a respectiva decoração interna e o telhado. Já o Código de Ética Profissional é o oxigênio que os integrantes desta casa devem respirar diariamente durante o exercício profissional.



Aqui estão **cinco pontos fundamentais** que um futuro corretor de imóveis precisa estar ciente e dominar sobre o Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, estabelecido pela Resolução COFECI nº 326/92:

ZELO PELA VERDADE E TRANSPARÊNCIA

Art. 3º, I

“Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares.”

O corretor deve sempre agir com honestidade e transparência, prestando informações verídicas sobre o imóvel, como valor, condições estruturais e situação documental. Faltar com a verdade pode causar danos ao cliente e ao mercado.

Art. 4º, I

“O corretor de imóveis deve, em relação ao cliente, exercer a profissão com diligência, competência e lealdade.”

O corretor atua como intermediário, mas seu compromisso prioritário deve ser proteger os interesses do cliente em toda a negociação, seja comprador, vendedor, locador ou locatário.

Art. 3º, VIII

“Recusar a transação que saiba ilícita, injusta ou imoral.”

O corretor não pode aceitar participar de operações que envolvam imóveis com documentação irregular, fraudes ou atividades que vão contra as leis. Isso garante a integridade do profissional e protege o mercado.

Art. 3º, IV

“Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional.”

Informações como negociações, valores e dados pessoais dos clientes devem ser mantidas em sigilo. Esse compromisso fortalece a confiança e a relação ética entre corretor e cliente.

Art. 3º, XIII

“Zelar pela própria reputação, da classe e dos colegas, evitando atitudes que possam denegrir a imagem da profissão.”

A conduta ética de um corretor reflete diretamente na imagem de toda a categoria. Evitar críticas públicas a colegas ou práticas que desvalorizem a profissão é essencial para fortalecer a credibilidade do mercado.

É atribuída ao corretor avaliador à responsabilidade civil pela emissão do PTAM, sendo que conforme estabelece Código Civil (Lei 10.406/2002) esta independe de culpa, pois um trabalho mal realizado por imperícia, imprudência ou negligência poderá gerar o dever de indenizar o cliente ou a quem tenha causado dano.

O **Código Civil (Lei 10.406/2002)** estabelece, em seu art.927, no capítulo “Da Obrigação de Indenizar”: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei.

Proibição do Recebimento Indevido de Honorários - Art. 6º, V

O Art. 6º, V do Código de Ética do Corretor de Imóveis (Resolução COFECI nº 326/92, com redação atualizada pela Resolução nº 1.404/18) estabelece que é **vedado ao corretor de imóveis receber honorários ou vantagens que não correspondam a serviços efetiva e lícitamente prestados**.

Isso significa que o corretor só pode cobrar honorários quando houver, de fato, a prestação do serviço de intermediação imobiliária, de forma legítima e comprovada. A cobrança deve ser baseada em serviços que foram efetivamente realizados, não sendo permitido exigir valores apenas por ter oferecido propostas ou iniciado negociações sem conclusão.

Contrato Escrito de Mediação Imobiliária

Mesmo quando a exclusividade não é obrigatória, o Código de Ética determina que o corretor deve sempre formalizar seus serviços por meio de um contrato escrito de mediação imobiliária. Esse documento serve para garantir a transparência da relação, protegendo tanto o corretor quanto o cliente em relação às obrigações e aos valores acordados.

QUESTIONAMENTOS SOBRE A FUNÇÃO DE PERITO

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O CORRETOR DE IMÓVEIS AVALIADOR E O PERITO JUDICIAL?

O corretor de imóveis avaliador avalia quanto vale seu bem financeiramente, ou seja, emite uma opinião sobre o valor de mercado. Já o perito avaliador elabora laudos para avaliar como está o seu bem fisicamente, como está à saúde do seu bem imóvel; verificam falhas e anomalias; vícios e defeitos; e avalia todos os prós e contras sobre o “valor” do bem no mercado. Ou seja, o Perito Avaliador traz luz e agrega informações importantes ao valor do bem periciado.

Contudo, é necessário saber que o Corretor de Imóveis Avaliador é especialista em sua área de atuação, que além das práticas do cotidiano que envolve a negociação ou transação imobiliária ele pode opinar sobre o valor de um bem. Porém, para que o mesmo possa atuar como Perito Avaliador, o profissional terá que ter a formação em **Técnico em Transações Imobiliárias/ou Gestão de Negócios Imobiliários**, além de **Avaliação de Imóveis**.

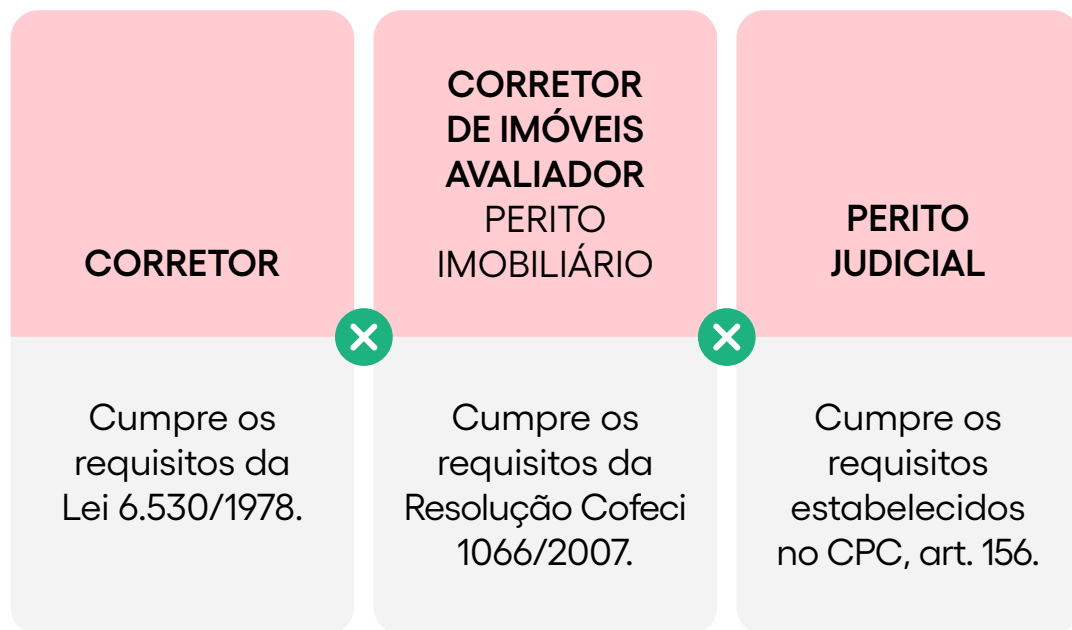
Outra situação relevante está na designação sobre o **Avaliador de Imóveis e o Perito Avaliador Judicial**.

O **Avaliador de Imóveis** é todo aquele que possui formação para tal e está atuando para seu contratante, ele é avaliador sempre que emitir um parecer ou formalizar a informação ou a opinião de valor de um bem. No entanto o **Perito Avaliador Judicial**, possui esta designação quando o mesmo é nomeado por um juiz, com a finalidade de atuar diretamente nos autos ao qual foi nomeado.

“EU NÃO SOU PERITO JUDICIAL. EU ESTOU ATUANDO COMO PERITO JUDICIAL QUANDO NOMEADO PELO JUIZ”

Desde então, diversos tribunais já criaram o Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC), para garantir agilidade operacional na seleção e escolha dos peritos e para padronizar e otimizar o controle de informações sobre a contratação de profissionais e de órgãos prestadores de serviços.

Resumindo:



ONDE ATUAR

A atuação do Perito Avaliador não se limita a um único contexto. Ao contrário, ela se estende por diversas áreas do mercado e do Direito, exigindo do profissional domínio técnico, responsabilidade e precisão metodológica. Cada avaliação deve considerar as especificidades do bem analisado e seguir rigorosamente os métodos reconhecidos, de forma a produzir um laudo confiável e tecnicamente embasado.

O perito é o responsável direto pelas informações contidas no laudo técnico — especialmente quando esse documento integra um processo judicial ou extrajudicial. Isso significa que, além de avaliar as condições físicas e mercadológicas do imóvel, o profissional deve produzir análises que possam subsidiar decisões legais e negociais, assumindo total responsabilidade sobre os dados apresentados.

Conforme Homero Pampolini Jr, 2014:

NAS VARAS CÍVEIS, podem abranger, por exemplo:

- Discussões judiciais envolvendo indenizações sobre quaisquer espécies;
- Avaliações de fundos de comércio;
- Discussões contratuais de qualquer espécie;
- Renovação de contratos de locação;
- Contratos de compra e venda, de permuta, entre outros contratos na área imobiliária;
- Resolução de pendentes falimentares;
- Ações de prestação de contas;
- Avaliações patrimoniais;
- Ações envolvendo litígios entre sócios.

Homero Pampolini Jr, 2014

NA ÁREA DO DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES:

- Avaliação de pensões alimentícias;
- Avaliações patrimoniais;
- Avaliação de haveres diversos;
- Prestação de contas, inclusive as que se requer de inventariantes e/ou assemelhados responsáveis por gerir haveres patrimoniais.

Homero Pampolini Jr, 2014

NO ÂMBITO DA ESFERA CRIMINAL, DESTACA-SE:

- Perícias decorrentes de fraudes e vícios diversos, inclusive os relacionados com ilícitos contábeis, e lançamentos sob suspeição;
- Adulterações de documentos e registros;
- Apropriação indébita.

Homero Pampolini Jr, 2014

Ainda de acordo com Homero:

A perícia extrajudicial, também conhecida como "perícia amigável" ou "perícia contábil", visa esclarecer dúvidas e fundamentar decisões entre partes envolvidas em controvérsias, com a análise de profissionais qualificados. Diferentemente da perícia judicial, não requer tramitação judicial, mas seus resultados podem ser utilizados como prova em eventual processo judicial, sujeitos ao contraditório.

Essa modalidade é contratada de forma voluntária pelas partes e pode ser aplicada em diversas situações, tais como:

- Discussão de contratos e cláusulas contratuais;
- Perícias contábeis, assegurando transparência fiscal e legal;
- Perícias fiscais por agentes de diferentes esferas governamentais;
- Avaliação de bens, direitos e patrimônios para empresas ou pessoas físicas (reavaliações, sucessões, cisões, fusões etc.);
- Avaliação de negócios imobiliários e fundo de comércio;
- Resolução de disputas societárias e cálculo de distribuição de lucros;
- Determinação de valores para indenizações ou ressarcimentos.

Essas perícias auxiliam na tomada de decisões, promovendo segurança técnica e base sólida para resolução de conflitos.

Logo, o campo de atuação de um Perito Avaliador é vasto e como visto pode ser matéria de segmentos como: imobiliário, bancário, judiciário, público, seguradoras, empresarial, empresas de consórcio etc.

Suas responsabilidades sobre o trabalho de pesquisa, extração de dados, escolha da metodologia, confecção do laudo e conclusão do mesmo é de suma importância, pois a confiabilidade do resultado apresentado pelo “experto” deve ser inabalável e o mais preciso possível, fazendo do profissional uma excelência no mercado, portanto, alguém a ser requisitado no mercado de avaliações por diversos segmentos.



**“QUAIS OS PRINCIPAIS CLIENTES QUE
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AVALIAÇÃO
COSTUMAM ATENDER?”**

Os profissionais da área de avaliação costumam atender a uma ampla variedade de clientes, sendo os principais deles os **bancos, o Poder Judiciário e empresas de diferentes segmentos.**

Bancos, como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e instituições privadas, frequentemente solicitam aos institutos ou profissionais da área a elaboração de laudos técnicos. Esses documentos são fundamentais para que as instituições financeiras possam negociar com mais segurança seus títulos, ativos, cobranças, hipotecas e processos de adjudicação, entre outros.

O Poder Judiciário também é um dos principais demandantes desse tipo de serviço. Sempre que há necessidade de arbitrar o valor de um bem envolvido em disputas judiciais, é o Perito Avaliador quem assume a responsabilidade de aplicar metodologias rigorosas — como aquelas previstas pelas normas da ABNT (NBR 14653) — para apurar e apresentar um valor técnico e juridicamente confiável.

Além disso, **empresas dos mais variados setores** contratam avaliadores com o objetivo de conhecer o valor real de mercado de seus patrimônios ou investimentos. Isso permite não apenas a tomada de decisões estratégicas com base em dados concretos, como também o respaldo técnico necessário para justificar suas pretensões financeiras e patrimoniais futuras.

Os consumidores em geral, pelas mesmas razões acima, deveriam sempre consultar estes profissionais antes de qualquer negociação.

A IMPORTÂNCIA DO CNAI E DO SELO CERTIFICADOR

O **Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI)** foi criado para dar visibilidade e credibilidade aos corretores de imóveis que se habilitaram para serem Avaliadores imobiliários. Atualmente o cadastro nacional de avaliadores imobiliários pode ser acessado publicamente pelo site do COFECI.

Logo, todo Corretor de Imóveis inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI) tem direito à utilização do selo certificador, que é fornecido pelo Cofeci, na forma digital e este selo deve ser afixado em cada Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de sua autoria.



O selo certificador tem numeração individual e sequenciada, com mecanismo que permite autenticação e certificação de código de segurança e atualmente é fornecido em forma de QR Code.



O Selo poderá ser adquirido gratuitamente através da Plataforma do CNAI ao emitir a declaração de avaliação mercadológica digitalmente. Antes deste lançamento era preciso solicitar o selo ao CRECI mediante o pagamento de uma taxa correspondente a 10% do valor da anuidade-base do exercício.

O Conselho Regional arquiva uma via da Declaração de Avaliação Mercadológica, juntamente com uma via do correspondente Selo Certificador, que sempre ficará vinculado ao correspondente PTAM – Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica e ao Corretor Avaliador que possui seu cadastro no CNAI.

Leia agora, para melhor exemplificação da importância do CNAI, trecho da resolução 1066/2007, com Ato Normativo No 001/2011.

RESOLUÇÃO 1066/2007

DO CADASTRO NACIONAL DE AVALIADORES IMOBILIÁRIOS

Art. 1º - O Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários – CNAI, cuja organização e manutenção estão a cargo do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a quem cabe também expedir Certificados de Registro de Avaliador Imobiliário para os Corretores de Imóveis nele inscritos, será compartilhado com os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis-Creci's.

Parágrafo Único - A inscrição do Corretor de Imóveis no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários é opcional, nada obstando ao corretor de imóveis nele não inscrito opinar quanto à comercialização imobiliária nos termos do artigo 3º, in fine, da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978.

Art. 2º - Poderá inscrever-se no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários o Corretor de Imóveis que seja, cumulativa ou alternativamente:

- I) possuidor de diploma de curso superior em gestão imobiliária ou equivalente;
- II) possuidor de certificado de conclusão de curso de avaliação imobiliária.

§ 1º - Somente serão aceitos, para fins de inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, os certificados de cursos reconhecidos pelo Conselho Federal.

- Discussão de contratos e cláusulas contratuais;
- Perícias contábeis, assegurando transparência fiscal e legal;
- Perícias fiscais por agentes de diferentes esferas governamentais;
- Avaliação de bens, direitos e patrimônios para empresas ou pessoas físicas (reavaliações, sucessões, cisões, fusões etc.);
- Avaliação de negócios imobiliários e fundo de comércio;
- Resolução de disputas societárias e cálculo de distribuição de lucros;
- Determinação de valores para indenizações ou ressarcimentos.

Essas perícias auxiliam na tomada de decisões, promovendo segurança técnica e base sólida para resolução de conflitos.

Veja que mesmo não sendo obrigatório que o Corretor Avaliador faça seu cadastro no sistema CNAI, é importante mencionar que por ele consultam **magistrados, órgãos públicos, empresas diversas** ou quaisquer pessoas que desejam encontrar um Avaliador Imobiliário com registro, reconhecimento e idoneidade profissional.

Quanto ao **certificado de registro de avaliador**, segue a resolução:

RESOLUÇÃO 1066/2007

DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE AVALIADOR

Art. 7º - A todo Corretor de Imóveis registrado no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários será expedido Certificado de Registro contendo:

- l) nome por extenso do Corretor de Imóveis;

II) menção ao Conselho Regional em que está inscrito, número e data de inscrição;

III) tipo de habilitação profissional para inscrição no Conselho Regional;

IV) órgão expedidor do título de conclusão do curso de avaliação imobiliária, se houver; V) data limite de validade do Certificado de Registro;

VI) data de expedição do Certificado de Registro e assinaturas do profissional, do Presidente e do Diretor Secretário do Conselho Federal.

§ 1º - O Certificado de Registro de Avaliador Imobiliário tem validade de 03 (três) anos, contados de sua emissão.

§ 2º - A renovação do registro poderá depender de aprovação em nova prova de conhecimentos sobre avaliação mercadológica de imóveis.

§ 3º - O Certificado de Registro de Avaliador Imobiliário poderá ser substituído ou complementado, a critério do Conselho Federal, com a mesma validade, pelo Cartão de Identidade de Avaliador Imobiliário.